

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 527/2532

ครูสภาฯ

โจทก์

นางพวงเพชร เจริญสุขภาพ กับพวก

จำเลย

นายดุสิต บุญยากร จำเลยที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยที่ 3 อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่ารับอุทธรณ์ของจำเลยที่ 3 ยกเว้นอุทธรณ์ข้อ 2.4 และข้อ 3 เป็นอุทธรณ์นอกเหนือไปจากที่จำเลยที่ 3 ให้การต่อสู้คดีไว้ทั้งมิใช่ข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลแรงงานกลางต้องห้ามอุทธรณ์ จึงไม่รับ

จำเลยที่ 3 เห็นว่า อุทธรณ์ข้อ 2.4 เป็นข้ออุทธรณ์ที่จำเลยที่ 3 ได้ให้การต่อสู้คดีไว้แล้ว ทั้งได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลแรงงานกลางด้วย นอกจากนี้ยังเป็นอุทธรณ์ในข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนซึ่งศาลมีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้เองอยู่แล้วส่วนอุทธรณ์ข้อ 3 ในเรื่องฟ้องช้อน แม้จำเลยที่ 3 จะมิได้ให้การต่อสู้คดีเป็นประเด็นไว้ แต่ในทางพิจารณาจำเลยที่ 3 และจำเลยอื่นก็ได้นำสืบในประเด็นนี้จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลแรงงานกลาง ทั้งยังเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยที่ 3 จะไม่ยกขึ้นเป็นข้ออุทธรณ์ศาลฎีกาก็มีอำนาจหยิบยกขึ้นพิจารณาได้โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ข้อ 2.4 และข้อ 3 ของจำเลยที่ 3 ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำสั่งแล้ว (อันดับ 140)

คดีของศาลแรงงานกลางหมายเลขแดงที่ 6743/2531 นี้ศาลแรงงานกลางสั่ง
รวมพิจารณาพิพากษาเข้ากับคดีอื่นอีก 1 สำนวนโดยให้เรียกจำเลยที่ 1 ที่ 2 ในคดีนี้
ว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 ตามลำดับ

ศาลแรงงานกลางพิพากษา ชลช ให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 ร่วมกันหรือแทนกันชำระ
เงิน 927,200 บาท และดอกเบี้ยถึงวันฟ้อง 76,779.74 บาท กับดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
เจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 927,200 บาท นับแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2530 ซึ่งเป็นวันถัด
จากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์จำเลยที่ 3 อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่ง
รับอุทธรณ์บางข้อและไม่รับบางข้อดังกล่าว(อันดับ 127)

จำเลยที่ 3 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 129)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ของจำเลยที่ 3 ข้อ 2.4 ได้คัดค้านว่าจำเลยที่ 3 จะต้อง
รับผิดชอบจำนวนเงินในเช็ค 2 ฉบับเป็นเงิน 407,000 บาท ซึ่งจำเลยที่ 3 ลงชื่อ
รับรองไว้ ที่ศาลแรงงานกลางให้จำเลยที่ 3 รับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 2 ในเงินจำนวน
927,200 บาท จึงคลาดเคลื่อนนั้น มีผลเป็นการขอให้ศาลฎีการับฟังถึงผลและจำนวน
เงินที่จำเลยที่ 3 จะต้องรับผิดชอบเป็นอุทธรณ์โต้เถียงการฟังพยานหลักฐานของศาล
แรงงานกลางที่ฟังว่าจำเลยที่ 3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อไม่ควบคุม
กำกับดูแลตรวจสอบโดยใช้ความระมัดระวังตามสมควรเป็นเหตุให้จำเลยที่ 2 ทุจริต
เบียดบังยักยอกเงินของโจทก์ไปอันเป็นข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับ
อุทธรณ์ของจำเลยที่ 3 ข้อนี้ชอบแล้ว สำหรับอุทธรณ์ข้อ 3 ในปัญหาที่ว่าฟ้องโจทก์
คดีนี้เป็นฟ้องซ้อนกับคดีอาญาหมายเลขดำที่ 1807/2530 ของศาลแขวง
พระนครเหนือซึ่งพนักงานอัยการโจทก์ได้มีคำขอส่วนแบ่งใต้ให้จำเลยที่ 3 คืนหรือใช้
ราคาทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินรายเดียวกับคดีนี้ไว้แล้วหรือไม่นั้นเป็นข้อกฎหมายจึงให้รับ

อุทธรณ์ข้อ 3 ของจำเลยที่ 3 ให้ศาลแรงงานกลางดำเนินการต่อไปแล้วรีบส่งสำนวน
คืนศาลฎีกา

พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ของจำเลยที่ 3 ข้อ 2.4 ได้คัดค้านว่าจำเลยที่ 3 จะต้อง
รับผิดชอบจำนวนเงินในเช็ค 2 ฉบับเป็นเงิน 407,000 บาท ซึ่งจำเลยที่ 3 ลงชื่อ
รับรองไว้ ที่ศาลแรงงานกลางให้จำเลยที่ 3 รับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 2 ในเงินจำนวน
927,200 บาท จึงคลาดเคลื่อนนั้น มีผลเป็นการขอให้ศาลฎีการับฟังถึงผลและจำนวน
เงินที่จำเลยที่ 3 จะต้องรับผิดชอบเป็นอุทธรณ์โต้เถียงการฟังพยานหลักฐานของศาล
แรงงานกลางที่ฟังว่าจำเลยที่ 3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อไม่ควบคุม
กำกับดูแลตรวจสอบโดยใช้ความระมัดระวังตามสมควรเป็นเหตุให้จำเลยที่ 2 ทุจริต
เบียดบังยักยอกเงินของโจทก์ไปอันเป็นข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับ
อุทธรณ์ของจำเลยที่ 3 ข้อนี้ชอบแล้ว สำหรับอุทธรณ์ข้อ 3 ในปัญหาที่ว่าฟ้องโจทก์
คดีนี้เป็นฟ้องซ้อนกับคดีอาญาหมายเลขดำที่ 1807/2530 ของศาลแขวง
พระนครเหนือซึ่งพนักงานอัยการโจทก์ได้มีคำขอส่วนแบ่งใต้ให้จำเลยที่ 3 คืนหรือใช้
ราคาทรัพย์ซึ่งเป็นเงินรายเดียวกับคดีนี้ไว้แล้วหรือไม่นั้นเป็นข้อกฎหมายจึงให้รับ
อุทธรณ์ข้อ 3 ของจำเลยที่ 3 ให้ศาลแรงงานกลางดำเนินการต่อไปแล้วรีบส่งสำนวน
คืนศาลฎีกา

(มานิช เพียรสนอง-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ